

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Rayuan No: 10000-023-0071-2022

Antara

Marina binti Mohd Nazir @ Nasir

...Perayu

Lwn

Mohd Faizal bin Kamaruddin

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR DI
SHAH ALAM**

Saman No.: 10300-023-0476-2018

Antara

Marina binti Mohd Nazir @ Nasir

...Plaintif

Lwn

Mohd Faizal bin Kamaruddin

...Defendan

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, Kes (Rayuan)
No.: 10000-023-0071-2022, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Shabudin
(Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato'
Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)
Pada 23 Jun 2023 bersamaan 4 Zulhijah 1444H]**

Rayuan Terhadap Perintah Tunggakan Nafkah Anak - Seksyen 70 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Perayu : *Tn. Ahmad Badri b. Hj. Idris (Tetuan Ahmad Nurul & Associates)*

Responden : *Tn. Mohd Nooraizan b. Md Idros (Tetuan Nooraizan & Partners)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu pada 12/8/2022 terhadap **sebahagian** keputusan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam (Selepas ini disebut sebagai “YA Hakim Bicara”).

[2] Pada 8/8/2022 melalui Kes Saman No.: 10300-023-0476-2018, YA Hakim Bicara telah memutuskan dan memerintahkan sepertimana berikut:—

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 70 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan Defendan membayar jumlah tunggakan nafkah anak sebanyak RM5,760.00 secara ansuran bulanan RM480.00 sebulan selama tempoh 12 bulan ke dalam akaun Bank milik Plaintiff di Marina binti Mohd Nazir @ Nasir di akaun Maybank Berhad, No. Akaun 11497005077 sehingga selesai keseluruhannya.

- iii. Mahkamah memutuskan bahawa Perintah ini adalah berkuat kuasa mulai dari tarikh Perintah ini diterima oleh Defendan.

[3] Perayu telah tidak berpuas hati dengan sebahagian terma ii perintah di atas iaitu berkenaan jumlah tunggakan sebanyak RM5,760.00 secara ansuran bulanan RM480.00 sebulan selama tempoh 12 bulan.

[4] Bagi maksud rayuan ini, Perayu telah mengemukakan dua (2) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam muka surat 222 – 224 Rekod Rayuan sepertimana berikut –

1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan/atau tersasar daripada segi undang-undang dan fakta apabila memutuskan Nafkah yang Tertunggak hanyalah RM5,760.00 sedangkan jumlah nafkah tertunggak yang dituntut oleh perayu/Plaintif dalam tindakan saman no.: 10300-023-0476-2018 ialah RM22,360.00 untuk nafkah bulanan tertunggak sejak Januari 2017 sehingga Julai 2018 berdasarkan kepada penghakiman persetujuan Saman No.: 10300-028-0218-2016 bertarikh 13.4.2016 yang berbunyi:

- 1.1 Mahkamah memerintahkan Defendan/Responden hendaklah membayar nafkah bulanan anak-anak tersebut berjumlah RM2,440.00 dan nafkah tahunan terhadap kedua-dua anak tersebut berjumlah RM3,500.00 dan Defendan beraku janji tidak akan mengabaikan tanggungjawab nafkah untuk anak-anak tersebut;
- 1.2 Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membuat pembayaran nafkah anak-anak ke dalam akaun Plaintif/Perayu,

Marina binti Nazir@Nasir di akaun Maybank Berhad No. Akaun:
11497005077

2. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang dan fakta apabila menerima alasan dan isu perubahan matan yang dibawa oleh Responden/Defendan, sedangkan penghakiman Persetujuan tersebut tidak pernah dan belum lagi diubah oleh mana-mana Mahkamah Syariah yang berbidang kuasa sehingga ke hari ini, sebaliknya:

2.1 Responden/Defendan hanya bertindak memfailkan Saman Ubah Penghakiman Persetujuan tersebut melalui Saman No.: 10300-026-0581-2019, pada 19/12/2019, setahun selepas Plaintiff/Perayu memfailkan Saman Tunggakan Nafkah Anak-anak tersebut dan ditetapkan untuk sambung perbicaraan pada 4/4/2023 dan 8/5/2023;

2.2 Dalam keadaan saman ubah Penghakiman Persetujuan masih belum diputuskan maka semua terma-terma persetujuan nafkah anak-anak tersebut adalah kekal, sah dan berkuat kuasa.

2.3 Perubahan matan yang berlaku ke atas anak-anak tersebut adalah *Locus Standi* yang memberikan kausa tindakan untuk Responden/Defendan mengubah terma-terma nafkah anak dalam penghakiman Persetujuan tersebut, namun jumlah nafkah anak-anak tersebut menurut Penghakiman persetujuan masih kekal sehingga Penghakiman nafkah anak-anak tersebut diubah;

2.4 YA Hakim telah bertindak pra matang [*pre-matured*] apabila menerima alasan dan isu perubahan matan yang dibawa

Responden/Defendan dalam tindakan saman Nafkah Tertunggak tersebut dan mengubah terus kadar nafkah tersebut sebelum saman Ubah Perintah Penghakiman Nafkah anak-anak tersebut, yang dibawa oleh Responden/Defendan diputuskan.

Fakta Kes

[5] Perayu dan Responden telah bernikah pada 23/12/2006 dan telah bercerai pada 15/6/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dengan talaq satu. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan 2 orang cahaya mata iaitu:

- i. Muhammad Farhan Izma (T/L: 12/01/2009)
- ii. Nur Farzana Izma (T/L: 14/07/2010)

(Selepas ini disebut sebagai “Anak-anak tersebut”)

[6] Pada 13/04/2016, Mahkamah Tinggi Syariah telah merekodkan Perintah Persetujuan berkaitan dengan Nafkah Anak-anak tersebut sebagaimana berikut:

“2.1. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar nafkah bulanan anak-anak tersebut berjumlah RM2,440.00 dan nafkah tahunan terhadap kedua-dua anak tersebut berjumlah RM3,500.00 dan Defendan beraku janji tidak akan mengabaikan tanggungjawab nafkah untuk anak-anak tersebut.

3.3. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membuat pembayaran nafkah anak-anak tersebut ke dalam akaun Plaintiff, Marina binti Mohd Nazir@Nasir di akaun Maybank Berhad, No Akaun 114197005077.”

[7] Perayu melalui Kes Mal No.: 10300-023-0476-2018 telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak terhadap Responden atas dakwaan Responden telah gagal mematuhi secara sempurna terma 2.1 dan terma 3.3 Perintah Persetujuan bermula dari bulan Januari tahun 2017 sehingga kes tuntutan Tunggakan Nafkah difailkan yang mana jumlah tunggakan nafkah anak bulanan terkumpul adalah sebanyak RM22,360.00 dan Nafkah Tahunan anak terkumpul berjumlah RM2,750.00.

[8] Melalui Tuntutan Nafkah Tertunggak tersebut, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah sebagaimana di muka surat 194-195 Rekod Rayuan:

- 1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff selaras dengan seksyen 70 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Defendan diperintahkan untuk membayar RM5,670.00 (RINGGIT MALAYSIA LIMA RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH SAHAJA) sebagai bayaran yang tertunggak mengikut perintah tersebut yang kena dibayar oleh Defendan ke atas plaintiff secara ansuran sebanyak RM480.00 sebulan sebanyak 12 kali ansuran sehingga penyelesaian penuh.*
- 3. Perintah ini berkuat kuasa daripada tarikh Perintah ini diserahkan kepada Defendan dan/atau Peguam Syariannya.*

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak- pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan penelitian, Kami berpandangan bahawa hanya satu isu yang boleh Kami perinci dan Kami ulas iaitu **“Sama Ada Wujud Kekhilafan atau pun tidak dalam keputusan YA Hakim Bicara yang memutuskan Tunggakan Nafkah Bulanan Anak dengan mengambil kira perubahan matan yang berlaku pada anak tanpa ada permohonan ubah perintah Nafkah Anak?”**

[10] Perayu dalam Kes Mal No.: 10300-023-0476-2018 telah menuntut tunggakan nafkah bulanan anak berjumlah RM22,360.00 dan Nafkah Tahunan anak terkumpul berjumlah RM2,750.00 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM25,110.00 yang dapat diperincikan sebagaimana dalam muka surat 3-4 Rekod Rayuan seperti berikut:

Tunggakan Nafkah Bulanan Anak

Bulan/Tahun	Jumlah dibayar	Jumlah Tertunggak
Januari 2017	2400	40
Februari 2017	2400	40
Mac 2017	2400	40
April 2017	2400	40
Mei 2017	2400	40
Jun 2017	2400	40
Julai 2017	2400	40
Ogos 2017	2400	40
September 2017		2440

Oktober 2017		2440
November 2017	2400	40
Disember 2017	2400	40
Januari 2018		2440
Februari 2018		2440
Mac 2018		2440
April 2018		2440
Mei 2018		2440
Jun 2018		2440
Julai 2018		2440
Jumlah	24,000.00	22,360.00

Tunggakan Nafkah Tahunan Anak

Tahun	Jumlah dibayar	Jumlah Tertunggak
2017	3250	250
2018	1000	2500
Jumlah	4250	2750

[11] Namun begitu, setelah penelitian secara terperinci kepada Rekod Rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami dapati rayuan ini hanya menyentuh tentang penghakiman YA Hakim Bicara berkenaan tunggakan nafkah bulanan anak sahaja dan tiada rayuan dikemukakan berkenaan nafkah tahunan anak.

[12] Responden dalam Pembelaannya di mahkamah bicara secara asasnya bersetuju dengan bayaran-bayaran yang telah dibuat oleh beliau sebagaimana dalam jadual di atas, cuma Responden tidak bersetuju dengan jumlah tunggakan yang dinyatakan oleh Perayu tanpa mengambil kira perkara-perkara berikut:

- i. Terdapat persetujuan di antara Perayu dan Responden supaya Responden mengenakan bayaran kepada RM2,400.00 berbanding bayaran yang sepatutnya iaitu RM2,440.00.
- ii. Bayaran yang dibuat pada November 2017 dan Disember 2017 ialah bayaran untuk September 2017 dan Oktober 2017 yang dimasukkan lewat oleh Responden.
- iii. Nafkah bulanan November 2017 hingga Julai 2018 adalah ditolak daripada lebihan nafkah yang diterima oleh Perayu sejak Januari 2017 disebabkan Perayu tidak lagi mengambil pembantu rumah dan juga yuran Tadika *Junior Cambridge* untuk anak kedua tidak lagi dibayar memandangkan anak kedua tersebut telah memasuki sekolah kebangsaan bermula tahun 2017. Ini menjadikan lebihan nafkah bulanan anak yang telah dibayar oleh Responden adalah sebanyak RM9000.00
- iv. Setelah ditolak bayaran pembantu rumah dan yuran Tadika *Junior Cambridge*, jumlah nafkah bulanan yang harus dibayar oleh Responden hanyalah RM1,540.00 sebulan.
- v. Responden menyatakan kesediaan untuk membayar tunggakan nafkah namun harus ditolak RM9000.00 bagi lebihan nafkah yang dibayar oleh Responden.

[13] Dalam perenggan 24 alasan penghakiman di muka surat 205 Rekod Rayuan, YA Hakim Bicara telah menyatakan berkenaan respons pihak Perayu terhadap pernyataan Responden di atas dengan menyatakan bahawa Responden gagal mengemukakan bukti bahawa Perayu bersetuju untuk bayaran nafkah bulanan anak dikenakan kepada RM2400.00, malah Responden telah menyatakan dalam keterangan bertulis di mahkamah bicara bahawa Responden bersedia untuk

membayar tunggakan RM40.00 tersebut bermula Januari 2017 hingga Ogos 2017 iaitu sebanyak RM320.00

[14] Meneliti pertikaian yang dibangkitkan oleh kedua-dua pihak serta Alasan Rayuan Perayu yang pertama, isu yang berbangkit adalah sama ada wujud atau tidak tunggakan nafkah bulanan anak dan sekiranya wujud berapakah jumlah yang telah tertunggak?

[15] Harus difahami bahawa nafkah anak tidak akan menjadi hutang melainkan telah wujudnya perintah berkaitan nafkah anak tersebut oleh mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (terjemahan oleh Ahmad Shahbari Salamon et.al), *Kitab Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid VII, hlm. 1020 karangan *Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaily* yang menyatakan bahawa nafkah anak akan menjadi hutang setelah difardhukan kepada bapa atau orang bertanggungjawab oleh Hakim sepertimana berikut:

“Ulama’ Shafi’i berpendapat bahawa nafkah anak tidak menjadi hutang ke atas bapa, kecuali dengan ketentuan Qadi atau kebenarannya supaya berhutang dengan sebab bapa hilang atau enggan membiayai nafkah”.

[16] Manakala di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji*, Jilid 2, hlm. 165 menyatakan seperti berikut:

“Tetapi ketika berlaku perselisihan, Qadi perlu campur tangan untuk menyelesaikannya. Qadi hendaklah menetapkan nafkah tertentu yang mesti diberikan oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang

dengan kadar tertentu atau kadar yang diperlukannya menggunakan nama bapanya (bapa yang menanggung hutang tersebut). Oleh itu, nafkah tersebut menjadikan bapa berhutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak gugur dengan luputnya masa kerana ia telah menjadi hak milik anak disebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh Qadi, sekalipun sebelum itu ia hanya dianggap sebagai pertolongan dan bantuan”

[17] Dalam seksyen 70 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

(1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya.

(2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

[18] Berdasarkan autoriti di atas, adalah jelas tunggakan nafkah anak yang tidak dibayar akan menjadi hutang kepada bapa (Responden) jika gagal menunaikan nafkah anak-anak tersebut pada waktunya dan hak nafkah anak-anak tersebut tidak gugur dengan berlalunya masa kerana ia telah menjadi milik anak-anak tersebut.

[19] Dalam menilai amaun tertunggak, ia perlu diasas dan disandarkan kepada suatu perintah nafkah yang telah dikeluarkan. Dalam kes ini, perintah yang menjadi sandaran untuk pengiraan tunggakan yang didakwa berlaku ialah Perintah Persetujuan yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah 13/04/2016.

[20] Meneliti pembelaan Responden, Kami berpuas hati bahawa Responden pada asasnya tidak mempertikaikan amaun tunggakan yang didakwa oleh pihak Perayu, cuma Responden membangkitkan bahawa amaun tersebut perlu ditolak dengan lebih bayaran yang telah Responden bayar disebabkan Perayu tidak lagi mengambil pembantu rumah dan juga yuran Tadika *Junior Cambridge* untuk anak kedua tidak lagi dibayar memandangkan anak kedua tersebut telah memasuki sekolah kebangsaan bermula tahun 2017

[21] YA Hakim Bicara dalam mengulas isu ini di perenggan 32 alasan penghakiman di muka surat 207-208 Rekod Rayuan telah menyatakan persetujuannya dengan hujah peguam Responden bahawa telah berlaku dua perubahan ketika proses bayaran nafkah anak tersebut berjalan iaitu bayaran pembantu rumah dan yuran tadika anak kedua. Atas dasar itu, YA Hakim Bicara menyatakan bahawa tunggakan nafkah anak yang didakwa Perayu untuk tempoh dari November 2017 hingga Julai 2018 sebanyak RM14,760.00 perlu ditolak dengan lebih bayaran RM9000.00 (RM5,500.00 untuk Yuran Tadika + RM3,500.00 bayaran pembantu rumah) yang menjadikan tunggakan nafkah bulanan anak yang perlu dibayar oleh pihak Responden untuk tempoh yang dinyatakan hanyalah berjumlah RM5,760.00 sahaja. YA Hakim Bicara telah berpegang dengan dokumen D1 iaitu dokumen perincian nafkah anak yang disediakan oleh Perayu yang diserahkan kepada Responden sebelum majlis Sulh

yang mengandungi perincian-perincian tuntutan yang membawa kepada jumlah nafkah bulanan anak sebanyak RM2,440.00 sebulan.

[22] Sebagaimana yang Kami nyatakan dalam perenggan [17] di atas, perintah yang dijadikan asas dan sandaran pengiraan tunggakan ialah Perintah Persetujuan yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah 13/04/2016. Perintah sah ini akan terus kekal melainkan ia telah diubah oleh Mahkamah. Dalam kes ini, tiada sebarang perintah yang mengubah terma-terma perintah persetujuan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah. Oleh itu, Kami tegaskan bahawa pengiraan tunggakan dalam kes ini hendaklah diasas dan disandarkan kepada Perintah Persetujuan Tersebut.

[23] Sekiranya Responden berhasrat untuk mengambil kira perubahan matan yang berlaku ke atas anak-anak tersebut bagi menilai semula amaun bulanan nafkah anak yang perlu ditanggung oleh beliau, maka Responden perlu memfailkan tuntutan/permohonan untuk mengubah perintah nafkah anak tersebut sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 67 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003:

Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah

67. Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuat kuasa, sama ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

[24] Kami bersetuju dengan Alasan Rayuan pihak Perayu bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang menerima alasan dan isu perubahan matan yang dibangkitkan oleh Responden dalam tindakan saman Nafkah Tertunggak ini dengan mengubah kadar nafkah tersebut tanpa wujud sebarang Permohonan dikemukakan sebagaimana kehendak seksyen 67 di atas dan tanpa wujud sebarang perintah mengubah Perintah Nafkah yang telah dikeluarkan adalah suatu tindakan yang pra matang (*pre-matured*) dan merupakan suatu kekhilafan yang perlu Kami perbetulkan.

[25] Tindakan YA Hakim Bicara yang menerima dokumen D1 sebagai asas pengiraan dalam mengubah kadar nafkah tertunggak dalam kes ini juga adalah merupakan suatu kekhilafan memandangkan perincian dalam D1 tersebut sama sekali tidak wujud dalam Perintah Persetujuan yang diendors pada 13/04/2016. Pada hemat Kami, sekiranya kedua-dua pihak berhasrat perincian dalam dokumen D1 tersebut diambil kira, maka perincian tersebut perlu dimasukkan dalam perjanjian persetujuan bagi tujuan diendors oleh hakim untuk dijadikan sebagai salah satu terma yang dipersetujui untuk dikuatkuasakan sebagai satu perintah.

[26] Berdasarkan ulasan yang Kami nyatakan di atas, maka Kami sebulat suara berpuas hati bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang memutuskan Tunggakan Nafkah Bulanan Anak dengan mengambil kira perubahan matan yang berlaku pada anak tanpa ada permohonan untuk mengubah perintah Nafkah Anak adalah suatu kekhilafan.

[27] Kami juga berpuas hati berdasarkan Perintah Persetujuan yang telah dikeluarkan pada tarikh 13/04/2016, telah wujud nafkah bulanan anak yang

tertunggak dan jumlah tunggakan adalah sebagaimana yang didakwa oleh pihak Perayu iaitu berjumlah RM22,360.00.

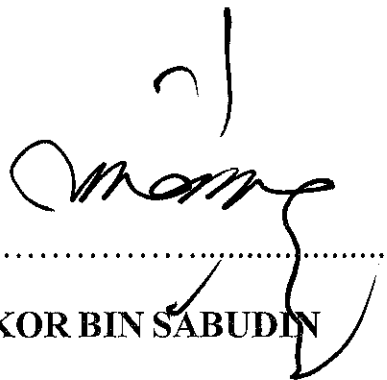
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan dan Hujah pihak-pihak berserta autoriti yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Terma no. ii Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8/8/2022 melalui Kes Saman No.: 10300-023-0476-2018 adalah **DIPINDA** sebagaimana berikut:

”Mahkamah sabitkan berlaku tunggakan nafkah bulanan anak ke atas Defendan sebanyak **RM22,360.00 (RINGGIT MALAYSIA DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RINGGIT)** dan Defendan diperintahkan membayar jumlah tunggakan nafkah anak tersebut secara ansuran bulanan RM1000.00 sebulan selama tempoh 21 bulan dan bulan ke-22 sebanyak RM1,360.00 ke dalam akaun Maybank Berhad milik Plaintiff, No. Akaun 11497005077”.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
**3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL
HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

